

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2608/2537

นางอรรวรรณ ตันวงศ์ตระกูล

ผู้ร้อง

นางดวงกมล สนเจริญหรือคำสุวรรณ ผู้คัดค้าน

นางสาวเบญจมาศ รัมมะทรง ทนายผู้
ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของ ผู้ร้องมิได้โต้แย้งคำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาไม่ขัดแย้งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 ไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องบรรยายไว้ในคำฟ้อง ฎีกานั้นเป็นข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นภายหลังที่ผู้ร้อง ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง ผู้ร้องจึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งรับฎีกาและนัด
ไต่สวนคำร้องเพิ่มเติมประกอบคำฟ้องฎีกาของผู้ร้องด้วย

หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 198 แผ่นที่ 2)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะ
ทรัพย์สินมรดกตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมตามเอกสารหมาย ร.5 ส่วนทรัพย์สินมรดกนอก
เหนือจากนี้ให้ผู้คัดค้าน เป็นผู้จัดการมรดกของนายอารีย์ คำสุวรรณ ต่อมาผู้ร้องยื่น
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้คัดค้านออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกในส่วนเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินนอกเหนือพิพาทกรรม และตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายอารีย์ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนอกเหนือพิพาทกรรมแทนต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนผู้คัดค้านออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายอารีย์ คำสุวรรณ ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นเสีย ส่วนคำร้องที่ขอให้แต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแทนนั้นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องในส่วนที่ขอให้สั่งถอนผู้คัดค้านจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายอารีย์ คำสุวรรณ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา และยื่นคำร้องขอไต่สวนประกอบฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา และสั่งคำร้องว่า ศาลไม่รับฎีกาจึงไม่จำต้องไต่สวน ยกคำร้อง (อันดับ 190,191)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 194)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องกล่าวอ้างมาในฎีกาว่า ขณะคดีนี้อยู่ในระหว่างอุทธรณ์ บรรดาทายาทและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งปันทรัพย์สินมรดกในคดีที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการตั้งผู้จัดการมรดกอีกเรื่องหนึ่งที่ศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้น ได้อนุญาตให้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกไปตามข้อตกลงนั้นแล้ว ข้อพิพาท ในระหว่างบรรดาทายาทเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกรายนี้จึงยุติไปแล้วศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไป ขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยไม่ได้ยกข้อเท็จจริงขึ้นโต้แย้ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าวินิจฉัยคดีโดยไม่ถูกต้องอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ได้อ้างข้อ

เท็จจริงโดยชัดแจ้งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องกล่าวอ้างมาในฎีกาว่า ขณะคดีนี้อยู่ในระหว่างอุทธรณ์
บรรดาทนายและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความแบ่งปันทรัพย์มรดกในคดีที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการตั้งผู้
จัดการมรดกอีกเรื่องหนึ่งที่ศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้น ได้อนุญาตให้แบ่งปันทรัพย์
มรดกไปตามข้อตกลงนั้นแล้ว ข้อพิพาท ในระหว่างบรรดาทนายเกี่ยวกับทรัพย์
มรดกรายนี้จึงยุติไปแล้วศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไป
ขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยไม่ได้ยกข้อเท็จจริงขึ้นโต้แย้ง
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าวินิจฉัยคดีโดยไม่ถูกต้องอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ได้อ้างข้อ
เท็จจริงโดยชัดแจ้งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>